

1502523-71.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Nesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502523-71.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502523-71.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2314694/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES

PLANTÃO, 21471951 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2314694 - DEL.SEC.MOGI CRUZES

PLANTÃO, 2797/21/638 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FERREIRA JULIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

L

Juíza de Direito: Drª. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

BRUNO FERREIRA JÚLIO, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 12h17min, no cruzamento da Rua dos Tabaras com a Avenida Júlio Simões, Vila Cintra, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 25,5g (vinte e cinco gramas e dois decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 13 (treze) pinos plásticos do tipo eppendorfs; (ii) 56,4g (cinquenta e seis gramas e quatro decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 48 (quarenta e oito) pinos plásticos do tipo eppendorfs; (iii) 109 (cento e nove gramas) da droga

Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 41 (quarenta e uma) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além do mais, foi apreendido cerca de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais), em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2022 (fls. 141/143).

Notificado (fls. 117) e, citado (fls. 167), apresentou defesa preliminar (fls. 122/123) e, sem seguida, resposta à acusação (fls. 163).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausentes causas de absolvição sumária (fls. 168).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu (fls. 182).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrências (fls. 08/12 e 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos do Instituto de Criminalística (fls. 126/129, 130/133 e 178/181), laudo de Constatação (fls. 134/136), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 158/160), bem como pela prova oral colhida.

Não há do que se falar em insuficiência probatória.

Também, a autoria criminosa do acusado ficou evidenciada.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas Marcos Cicero Florentino de Barros e Tiago de Lima Patrocínio, Policiais Militares, narraram que “estávamos em patrulhamento pela via Júlio Simões, avistamos o indivíduo em atitude suspeita. Retornamos e o abordamos. Encontramos, após revista pessoal, entorpecentes, dinheiro, celular. Ele estava na viela dos Tabaras, que é uma rua que dá Avenida Júlio Simões, andando, ao ver a viatura, ele voltou. As drogas estavam embaladas individualmente. Não sabemos dizer se o local é ponto de tráfico”.

O acusado, Bruno Ferreira Júlio, em seu interrogatório, narrou que “minha mãe deu R\$ 100,00 para eu ir ao mercado. Esqueci a máscara e voltei para casa. No caminho, decidi comprar droga. Comprei e o traficante ainda me deu o troco errado. Os policiais chegaram e o traficante correu. Eu fiquei parado na frente da adega e fui abordado”.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos.

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal, restou plenamente configurado, tendo em vista, a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF: “A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, não foi superior ao patamar inerente ao crime de tráfico; quanto aos antecedentes, o acusado ostenta condenação criminal que será utilizada na próxima fase; a conduta social é negativa, eis que o acusado praticou o crime durante cumprimento do regime aberto, demonstrando que não se encontra apto à convivência social; não há elementos para aferir sua personalidade; os motivos são aqueles próprios ao crime; o ofendido em nada

contribuiu para a consecução do crime. Assim, a pena base será aumentada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência específica (observada a data da extinção de fls. 71/72), a pena será elevada em 1/6, totalizando de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena. E, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06.

Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, para cumprimento de pena, considerando a reincidência e a gravidade do delito praticado, bem como por ser tratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante o artigo 77, do Código Penal. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Nesse sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal”(STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu BRUNO FERREIRA JÚLIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 680 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo adversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila "Acompanhamento da Prisão Preventiva".

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para

contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica (fls. 16/17). Oficie-se.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 16/17).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra -CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 16/17).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena. Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA